SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3101436 - ES (2025/0427949-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	FLAVIO OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.	:	WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
ADVOGADA	:	ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 1.258/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO. TÉCNICA DE *SHOW UP*. *DISTINGUISHING* DO PARADIGMA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ MEDIANTE REVALORAÇÃO JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1. O agravo regimental apresenta impugnação direta, específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, o que afasta a deficiência dialética e autoriza o seu conhecimento, com a indicação do *distinguishing* do precedente invocado e de julgados contemporâneos, além da demonstração da possibilidade de revaloração jurídica para superar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A validade do reconhecimento de pessoas depende da estrita observância das regras do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.
3. No caso, o único elemento de autoria é o reconhecimento fotográfico produzido pela técnica de *show up*, sem observância das regras formais, e os depoimentos judiciais das vítimas revelam incerteza, ausência de confirmação pessoal segura e contaminação da memória, sem provas independentes de corroboração, como apreensões ou perícias, o que evidencia insuficiência probatória para a condenação.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo

Documento eletrônico VDA60775022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 785e3a38-9787-4aee-b62c-0b60cd70c152

regimental para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA60775022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 785e3a38-9787-4aee-b62c-0b60cd70c152

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3101436 - ES (2025/0427949-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	FLAVIO OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.	:	WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
ADVOGADA	:	ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 1.258/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO. TÉCNICA DE *SHOW UP*. *DISTINGUISHING* DO PARADIGMA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ MEDIANTE REVALORAÇÃO JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1. O agravo regimental apresenta impugnação direta, específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, o que afasta a deficiência dialética e autoriza o seu conhecimento, com a indicação do *distinguishing* do precedente invocado e de julgados contemporâneos, além da demonstração da possibilidade de revaloração jurídica para superar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A validade do reconhecimento de pessoas depende da estrita observância das regras do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

3. No caso, o único elemento de autoria é o reconhecimento fotográfico produzido pela técnica de *show up*, sem observância das regras formais, e os depoimentos judiciais das vítimas revelam incerteza, ausência de confirmação pessoal segura e contaminação da memória, sem provas independentes de corroboração, como apreensões ou perícias, o que evidencia insuficiência probatória para a condenação.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO OLIVEIRA SANTANA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 583):

Documento eletrônico VDA60775023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:54
Código de Controle do Documento: a95c0c6c-4cb3-4622-b5ba-5932eda63944

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÕES DEFICIENTES. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.

Agravo em recurso especial não conhecido.

Nas razões, a parte agravante alega que o relator não conheceu do agravo em recurso especial por suposta ausência de impugnação específica, mas que houve enfrentamento adequado, direto e pormenorizado dos fundamentos da inadmissão, com capítulo próprio voltado à equivocada aplicação da Súmula 83/STJ.

Argumenta que o precedente utilizado para sustentar a incidência da Súmula 83/STJ – AgRg no HC n. 717.803/RJ – foi proferido em *habeas corpus* e não se presta como paradigma de orientação para recurso especial, citando entendimento da Sexta Turma no AgRg no AREsp n. 1.791.748/MA.

Sustenta *distinguishing*, afirmando que, ao contrário do paradigma, no caso concreto houve reconhecimento fotográfico sugestivo e induzido pela autoridade policial, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, com indicação de que o policial teria afirmado à testemunha: *eu tenho certeza de que foram esses dois aqui* (fl. 596). Defende que, em juízo, não houve confirmação válida do reconhecimento e que as vítimas relataram interferência policial no ato.

Defende que foram trazidos precedentes contemporâneos e supervenientes em sentido diverso, exemplificando com o AgRg no REsp n. 1.989.537/RS (julgado em 7/10/2024), além de outros julgados das Turmas criminais sobre nulidade de reconhecimentos desconformes e insuficiência probatória.

Alega violação dos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a controvérsia é jurídica e prescinde de revolvimento fático-probatório, pois se demanda apenas a correção da valoração de reconhecimento inválido e isolado.

Argumenta que o reconhecimento foi realizado pela técnica do *show up*, sem cumprimento das formalidades legais, e que não existem outras fontes materiais independentes de prova capazes de sustentar a condenação, citando precedentes sobre absolvição diante da fragilidade epistêmica dos reconhecimentos irregulares.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o provimento do agravo regimental para conhecer e prover o recurso especial e absolver o agravante.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA60775023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:54
Código de Controle do Documento: a95c0c6c-4cb3-4622-b5ba-5932eda63944

VOTO

Os fundamentos da decisão agravada foram impugnados direta, específica e pormenorizada no agravo regimental, razão pela qual dele conheço.

Nessa linha, o agravo regimental há de ser acolhido, pelos fundamentos que a seguir se expõem.

O agravante restou condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, *caput*, ambos do Código Penal.

O Tribunal de origem, ao confirmar a sentença condenatória, reputou como válida e suficiente a prova dos autos, consistente no depoimento do ofendido, bem como no reconhecimento fotográfico operado em sede inquisitorial. Restou afirmado no acórdão de origem que a autoria delitiva fora determinada com base na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, o que afastava a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Todavia, verifica-se dos autos que o reconhecimento fotográfico, realizado na delegacia de polícia, não obedeceu ao que dispõe o art. 226 do CPP (fl. 27).

Em juízo, as vítimas esclareceram o seguinte:

> Que ao chegar na calçada de seu vizinho, Sr. A., para lhe oferecer uma erva chamada picão, para fazer chá, visando a cura de males hepáticos, foram rendidos por dois indivíduos, armados com revólver, sendo obrigados a entrarem na casa, exigindo que os mesmos entregassem o dinheiro que tinham na carteira; [...] tentaram amarrar o declarante com uma toalha pequena, não sendo possível tendo em vista o tamanho de seu pulso; que o Sr. A. sugeriu que ele e o declarante fossem presos no quarto dos fundos, assim sendo feito; que ficaram por cerca de 10 minutos esse quarto; [...] **dias após o crime o declarante se diz capaz de reconhecer perfeitamente os autores do crime, porém, no momento, acha não ser mais capaz de fazer tal reconhecimento; na delegacia foram apresentadas várias fotos; que após não reconhecer nenhuma delas, o policial lhe chamou para ver fotos na tela do computador e apontou a fotografia de duas pessoas e disse para o depoente'eu tenho certeza de que foram esses dois aqui'; que somente naquele momento o depoente reconheceu os dois elementos mostrados no computador como sendo os autores do crime;** [...] que devido ao lapso de tempo e em razão dos detentos rasparem a cabeça e mudarem a performance, dificulta o seu reconhecimento [...] (depoimento da vítima J. L F, fl. 269).
>
> [...] estava em casa sozinho, saindo no portão com seu carro, um vizinho chegou lhe oferecendo uma espécie de chá preto, quando de repente surgiram dois indivíduos, cada um rendendo uma vítima, sendo que um rendeu o declarante e o outro rendeu o vizinho, portando um revólver, o qual o declarante afirma ser um 38; entraram em sua residência ameaçando gravemente a vida do declarante e da outra vítima; [...] subtraíram o dinheiro que estava na carteira do declarante [...], seu

Documento eletrônico VDA60775023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:54
Código de Controle do Documento: a95c0c6c-4cb3-4622-b5ba-5932eda63944

> carro e o seu celular [...]; **ao lhe ser apresentado no computador a foto do suposto criminoso, do qual recaía outras acusações, o declarante o reconheceu como sendo um dos autores do crime; que na delegacia só lhe foi apresentada esta fotografia;** [...] foi intimado para realizar um reconhecimento por meio de fotografia - fl. 72, no fórum, o declarante afirma que não foi esse indivíduo que lhe roubou, mas sim aquele que reconheceu na delegacia; [...] **na delegacia, quando lhe apresentaram a fotografia de fl. 15, fez o reconhecimento por semelhança, e não com certeza; que quando lhe foram apresentadas as fotografias de fl. 72, nesta audiência, disse que com certeza não é este um dos autores do roubo e que as fotografias constantes na citada folha, não são da mesma pessoa;** [...] **efetuou um reconhecimento, apresentando ao informante 6 presos, tendo ele dito que nenhum dos apresentados foi o autor do roubo do qual foi vítima; que os presos apresentados foram: Wenderson Nascimento Barbosa, Flávio Oliveira Santana, Gilmar Souzla da Silva, Wandersond a Conceição da Silva, Gleisson Araújo Silva e Diego dos Santos**. (Depoimento da vítima A. de A B., fl. 271)

A parte agravante, nesse contexto, realizou o *distinguish* do paradigma invocado pela decisão de inadmissão do recurso especial, na medida em que o caso dos autos não se adequa às hipóteses ali tratadas.

Verifica-se, no caso dos autos, que o reconhecimento fotográfico, tanto na delegacia, quanto em juízo, foi realizado por meio da técnica de *show up*, sem a observância, portanto, da disciplina prevista no art. 226 do CPP.

Nenhuma das vítimas reconheceu o acusado, pessoalmente, em audiência de instrução e julgamento, consoante se depreende dos respectivos depoimentos. Paralelamente a isso, uma das vítimas reconheceu, em juízo, por meio de fotografia a ela apresentada, um dos acusados.

Este Tribunal Superior tem o entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do CPP é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

Objetiva-se, assim, a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo frágil, como mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos eivados de vícios, evitando, ainda, o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais, que acabam por contaminar a memória das vítimas, situação que pode reverberar até a fase judicial, tornando inviável posterior convalidação de forma segura. Assim, a Sexta Turma chegou ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, o que inviabiliza sua convalidação pelo posterior reconhecimento pessoal em juízo (Informativo n. 730/STJ).

Documento eletrônico VDA60775023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:54
Código de Controle do Documento: a95c0c6c-4cb3-4622-b5ba-5932eda63944

O que se vê dos autos, portanto, ainda que se considere a confirmação de uma das vítimas acerca do reconhecimento fotográfico operado na fase extrajudicial, e confirmação, em juízo, por meio de apresentação de fotografia (fl. 271), certo é que a nulidade do reconhecimento extrajudicial contaminou, segundo o entendimento sufragado por esta Corte, suas declarações em juízo, não podendo ser considerada como prova válida neste sentido.

O veículo subtraído da vítima foi apreendido em momento posterior, abandonado, o que da mesma forma não converge para a confirmação da autoria.

Sendo assim, verifica-se a inexistência de provas independentes e autônomas que apontem a autoria do agravante, no caso presente.

A falha no reconhecimento inicial, tornando-o inválido, bem como a ausência de prova independente, que não tenha relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, conduzem à conclusão da inexistência de prova suficiente, nos presentes autos, da autoria do crime imputado ao agravante.

Pelo exposto, **dou provimento** ao agravo regimental para **conhecer** do agravo e **dar provimento** ao recurso especial, absolvendo FLAVIO OLIVEIRA SANTANA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Documento eletrônico VDA60775023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2026 15:48:54
Código de Controle do Documento: a95c0c6c-4cb3-4622-b5ba-5932eda63944

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0427949-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.101.436 / ES**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00025048220138080047 25048220138080047

EM MESA JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
ADVOGADA	:	ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269
AGRAVANTE	:	FLAVIO OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	FLAVIO OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.	:	WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
ADVOGADA	:	ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES016269

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA60676143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 02:22:12
Código de Controle do Documento: 981BA670-C29A-489C-9FCA-912041966056